

La construcción política de la víctima: análisis del discurso legislativo victimal en Chile a través de *Large Language Models* (2014-2024).

The political construction of the victim: a discourse analysis of victim-related legislative debate in Chile through *Large Language Models* (2014–2024).

Pablo Pineda Rojas

Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales PUCV

PhD Candidate en Social Policy, Universidad de York (UK).

pinedarojaspablo@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-7548-0981>

Juan Andrés Mena Valdés

Magíster en Políticas Públicas King's College London (UK)

MPhil Student en Political Economy Research King's College London (UK)

Juan.andres.mena@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-0770-8517>

Resumen: En los últimos años, la víctima ha pasado desde los márgenes del sistema hasta el centro de la discusión política y legislativa. Pese a los diagnósticos acerca de las razones que subyacen a dicho fenómeno, no contamos con estudios que analicen la forma en que se construye el discurso victimal desde el plano político. Ello resulta esencial para comprender cómo se la caracteriza, la dirección de las políticas públicas con las que se intenta delinear su rol en el sistema, y las deficiencias de las que adolece dicho proceso. Empleando herramientas de inteligencia artificial, el presente estudio realiza un análisis de discurso de más de 3000 intervenciones parlamentarias pronunciadas en el marco de discusiones legislativas en el periodo de 2014-2024. El estudio concluye que el discurso victimal en Chile está dominado por un fuerte componente retributivo, en el que la víctima se transforma en un factor de legitimación discursiva de las medidas punitivas y del recrudecimiento de la respuesta estatal frente al delito.

Abstract: In recent years, the victim has moved from the margins of the system to the centre of political and legislative debate. Whilst diagnoses exist regarding the underlying reasons for this phenomenon, there are no studies analysing the way victim-related discourse is constructed at the political level. This is essential for understanding how victims are characterised, the direction of the public policies through which their role in the justice system is defined, and the shortcomings that afflict this process. Drawing upon generative artificial intelligence, the present study conducts a discourse analysis of more than 3,000 parliamentary interventions delivered in the context of legislative debates during the period 2014–2024. The study concludes that victim-related discourse in Chile is dominated by a strong retributive component, in which the victim is transformed into a factor of discursive legitimisation for punitive measures and for the intensification of the state's response to crime.

Palabras clave: Víctima, victimología, análisis de discurso, inteligencia artificial.

Key words: Victim, victimology, discourse analysis, artificial intelligence.

Introducción

A nadie que haya estado prestando atención debiese sorprenderle la constatación de que, en los últimos 20 a 30 años, la víctima ha abandonado los márgenes del sistema penal para pasar a estar en el centro de la discusión político criminal contemporánea. Décadas atrás, la noción de que fruto del diseño de los sistemas penales moderno las víctimas habrían perdido injerencia en el desarrollo de sus propios casos comenzó a ganar popularidad¹. Con el avènement de los Estados modernos, las viejas formas de composición y la venganza personal habrían dado lugar a estructuras persecutorias representativas de intereses colectivos que, a la larga, terminarían reemplazando a la víctima en la relación dual ofendido-ofensor². El conflicto penal se despersonalizó, y la relación entre las partes del delito cedió frente a la aparición de los bienes jurídico-penales como eje justificatorio de la respuesta estatal³. Su centralización, sumado al monopolio estatal del uso de la fuerza en las sociedades modernas, terminaron por desplazar a la víctima a los márgenes del sistema penal.

Sin embargo, en décadas recientes hemos sido testigos de la reaparición de la víctima y de su reivindicación dentro de la configuración del sistema penal. Primero, un importante cúmulo de académicos comenzaron a llamar la atención acerca del “abandono” de la víctima por parte de los sistemas de justicia penal modernos. Sumado a la valiosa acción desplegada por parte de colectivos de reivindicación del rol de la víctima que buscaban colocar ciertas formas de violencia en el centro del debate público, durante la segunda mitad del siglo pasado comienza a gestarse la “segunda fase” de la victimología, en que la víctima es redescubierta por las ciencias penales, gozando de identidad propia y relevante a nivel académico y socio cultural⁴.

Dicha reclamación ha tenido como consecuencia un verdadero “aluvión de legislación victimal”⁵. Junto con ello, la creciente preocupación por la víctima se ha visto retroalimentada por la aparición y consolidación de nuevas formas de abordar el fenómeno de la victimización. Por ejemplo, comienza la proliferación global de las llamadas encuestas de victimización y su uso en el diseño de políticas públicas⁶. Con ello, crece la preocupación por la relación de la víctima con el sistema de justicia y con otros actores sociales, llevando el objeto de estudio más allá de la víctima misma para pasar a estudiarla en su dimensión relacional con el aparato punitivo⁷.

¹ CHRISTIE (1992), p. 169.

² MAIER (1992), p. 185-186.

³ VENTUROLI (2019), p. 50.

⁴ VENTUROLI, (2019), p. 51.

⁵ FATTAH, (2002), p. 13.

⁶ EREZ (1989), p. 236.

⁷ En los últimos años se ha dado un giro en la academia, hacia una “victimología de la diferencia”, reconociendo que las víctimas no son un grupo heterogéneo y uniforme, sino que personas con circunstancias diferentes y con necesidades diferentes a raíz del delito. A mayor abundamiento, véase GROENHUIJSEN (2014), *passim*.

Así, durante las últimas décadas la víctima ha sido rescatada desde los márgenes y llevada hasta el centro de los debates sobre crimen y castigo. Los actores políticos han mostrado una creciente preocupación acerca de la mejor forma de reubicarla en el “rol que le corresponde”⁸, llevándolos a desplegar diversas estrategias para responder a sus necesidades e intereses por medio de cambios normativos e institucionales⁹. Así, su creciente presencia en el debate público ha traído consigo una alteración sostenida en la forma en que se conciben, diseñan e implementan las políticas públicas¹⁰.

Algunos han querido explicado este cambio epocal en función de los cambios experimentados por las sociedades modernas en la forma de abordar el fenómeno criminal. El declive del auge rehabilitador en las sociedades postindustriales, sumado al resurgimiento de una justicia de tipo expresivo y emocional, habría permitido a la víctima retomar un rol central en la esfera política¹¹. La construcción de sociedades moldeadas por la constante percepción del riesgo habría movido la aguja hacia intentos por reducir las oportunidades de victimización¹², alterando la significancia social de ciertas instituciones, y llevando a que las agencias de tanto dentro como fuera del sistema de justicia deban asimilar nuevos elementos (las víctimas) y alterar su relación con el entorno (los procesos políticos)¹³. En la configuración antagónica entre víctima y victimario, las sociedades modernas tenderían a reconocerse con más fuerza en la primera, llevando a cambios normativos para reincorporarla en el centro del sistema de justicia. Se trataría así de un cambio contracultural en materia político criminal que habría llevado a una nueva “euforia” respecto de la víctima¹⁴, permitiéndole saltar desde el plano estrictamente jurídico hacia el político¹⁵.

A comienzos de siglo nuestro país fue pionero regional en la adopción de un nuevo sistema penal adversarial. Este consagró a la víctima como interviniente en el proceso penal, otorgándole una batería de derechos y prerrogativas susceptibles de ser ejercidos tanto autónoma como colaborativamente¹⁶. Con el correr de los años hemos visto una oleada de cambios legislativos en materia victimológica, tales como la tipificación de nuevas figuras penales¹⁷, el aumento de penas¹⁸ y la alteración de las reglas para su determinación¹⁹ o para la aplicación de penas sustitutivas²⁰, cambios orientados a reducir la victimización

⁸ O’LEARY AND GREEN (2020), p. 170.

⁹ EREZ (1989); DUSSICH, (2015).

¹⁰ MYTHEN y MCGOWAN (2018), p. 365. EREZ (1989), *passim*.

¹¹ GARLAND (2001), p. 41-61.

¹² GARLAND (2001), p. 46.

¹³ GARLAND (2001), p. 173.

¹⁴ HIRSH, (1992), p. 55.

¹⁵ HENDERSON (1985), pp. 948-949.

¹⁶ Para un análisis más detallado tanto del proceso como de las prerrogativas reconocidas, véase RIEGO, (2014), *passim*.

¹⁷ Ley N°20.480 de 2010 que tipifica el delito de femicidio y ley N°21.212 de 2020, más conocida como Ley Gabriela, que sanciona el femicidio por razones de género.

¹⁸ Ley N°20.770 de 2014, más conocida como Ley Emilia.

¹⁹ Ley N° 21.483 de 2022, conocida como Ley Tamara, que modifica el artículo 69 del Código Penal.

²⁰ Ley N°21.523 de 2022, que modifica la ley N°18.216 en torno a la prohibición de aplicar penas sustitutivas para ciertos delitos sexuales.

secundaria²¹, la creación de nuevas instituciones de corte victimal²², entre otros²³. Tal ha sido la irrupción de la víctima en los planos legal y procedimental que ya “no es posible (...) hoy en día pensar un sistema procesal penal sin considerar que una variable relevante en su diseño incluya la intervención y derechos de las víctimas en el desarrollo del mismo”²⁴.

Se ha dicho también que nuestro país participaría del fenómeno de la politización de la política criminal, con especial énfasis en su arista victimal. Anclados en la protección y representación de víctimas, los cambios legislativos tenderían a orientarse hacia el recrudecimiento de la respuesta punitiva del Estado, llevando a paulatino retroceso en sus derechos y garantías de los imputados y reforzando la dinámica de “suma cero”²⁵. Pese al posible mérito del diagnóstico, no existen en nuestro país estudios que nos permitan conocer detalladamente la forma en que se construye públicamente la imagen de la víctima, ni cómo ello repercute en cambios legislativos. El innegable protagonismo de la víctima en los sistemas penales modernos demanda indagar en la forma en que el Estado debe, desde lo institucional y legislativo, ofrecer respuestas a este actor. Poder entender la forma en que nuestra clase política interpreta y describe el rol del Estado en tanto agente de respuesta normativa e institucional para las víctimas nos permite contar con diagnósticos precisos acerca de la dirección hacia dónde nos movemos socialmente respecto de ellas.

1. Análisis de discurso e inteligencia artificial

El análisis del discurso es a la ciencia que analiza la forma en que los actos y las palabras producen sentido y significado social, y como el uso del lenguaje va moldeando y generando identidad²⁶. Este se encarga de entender la forma en que las diversas formas de comunicación van construyendo conceptos sociales y moldeando las percepciones respecto de determinados fenómenos. Este tipo de aproximaciones reconocen en el discurso una entidad de estudio que sirve simplemente para reflejar algo que existe o se encuentra en nuestro entorno, sino que está orientado a construir o constituir ese algo²⁷. Esta aproximación nos permite una relectura acerca de la manera en que se representa y construye a la víctima en la discusión político-legislativa y nos facilita la tarea de entender el rumbo que van tomando las políticas públicas y los cambios normativos en materia victimal.

Por medio del análisis de alocuciones parlamentarias, el presente proyecto busca estudiar, interpretar y describir la forma en que se comunica la imagen de la víctima de manera pública a la hora de legislar político criminalmente. Dado el gran volumen de unidades de análisis,

²¹ Ley N°21.057 de 2018 que regula las entrevistas videograbadas.

²² Ley N°21.780 de 2025 que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas.

²³ A las modificaciones legislativas es posible sumar a su vez otras formas de alterar la forma en la que se aplican e interpretan los derechos y prerrogativas de las víctimas en nuestro sistema, por ejemplo, a través de la labor del Tribunal Constitucional. A mayor abundamiento, véase RIEGO (2014), pp. 674-677.

²⁴ DUCE (2014), p. 741. Como señala el autor, entre los factores que han favorecido aquello sin duda se encuentra la sensibilización social arriba señalada por parte de movimientos de orientación victimológica, el reconocimiento por parte de los actores del sistema respecto de la relevancia de la víctima para la eficacia del mismo, y la búsqueda por instalar formas de resolución de conflictos interpersonales que favorezcan la pacificación social en general.

²⁵ MORALES (2012), p. 126; DUCE (2014), p. 746-747.

²⁶ HJELM (2022), p. 229.

²⁷ HJELM (2022), p. 230.

el proyecto incorpora el uso de herramientas de codificación deductiva automatizada por medio de *Large Language Models (LLMs)*. Estos constituyen sistemas de inteligencia artificial diseñados para entender y generar lenguaje humano²⁸, permitiendo desarrollar análisis de contenido de manera rápida, eficiente y fácilmente reproducible, imitando los complejos y matizados procesos inductivos y deductivos llevados a cabo en el análisis de la comunicación²⁹. Con el fin de permitirles procesar y reproducir respuestas lingüísticas similares al humano, estos son entrenados a través de su exposición a cientos de miles de millones piezas de lenguaje de diversa naturaleza y origen³⁰, transformándose en sistemas insumados mediante exposición a lenguaje natural con el fin de poder presentar como producto final un resultado similar³¹.

La irrupción de la inteligencia artificial ha revolucionado nuestro entorno cotidiano, despertando un alto grado interés en el mundo de las ciencias sociales y del análisis cualitativo de contenido³². Los *LLMs* facilitan la labor de identificar, de manera rápida y reproducible, patrones de lenguaje presentes en diversas formas de comunicación, habilitando una rápida y sistemática comprensión acerca de su significado de manera similar a como lo haría un humano³³. A su vez, estos han demostrado enorme potencial en torno a eficiencia y eficacia en el manejo de grandes volúmenes de datos³⁴, lo que permitiría automatizar tareas sumamente complejas con un alto grado de precisión, superando las limitaciones metodológicas propias de los métodos manuales que, además de ser lentos y costosos, presentan problemas en torno a la confiabilidad y reproducibilidad de sus resultados cuando trabajan con grandes volúmenes de información³⁵. Por el contrario, en el mundo del examen del discurso la inteligencia artificial ha dado cuenta de respuestas notablemente matizadas, demostrando ser capaces de captar sutilezas semánticas y contextuales en el lenguaje humano, así como de identificar significados implícitos y ocultos en el mismo³⁶ sin importar el tamaño de los datos.

Así, el análisis deductivo de contenido por medio de herramientas de inteligencia artificial ha posibilitado la expansión de la investigación en ciencias sociales hacia horizontes previamente desconocidos, manteniendo la centralidad de la expertiz y del conocimiento humano dentro de los procesos analíticos³⁷. En la medida en que el factor humano y especializado mantenga su rol de control, diseño y verificación de los resultados, los *LLMs* constituyen una oportunidad para desarrollar investigaciones sociales ambiciosas que nos permiten entender fenómenos sociales hasta ahora imposibles de abordar³⁸.

2. Marco teórico

²⁸ HAYES (2025), p. 2.

²⁹ THAN *et al.*, (2025), p. 849.

³⁰ HAYES (2025), p.1

³¹ THAN *et al.*, (2025), p. 851.

³² THAN *et al.*, (2025), p. 850; HAYES (2025) p. 1.

³³ BIJKER *et al.*, 2024, s/n.

³⁴ BIJKER *et al.*, (2024), s/n.

³⁵ ZHANG *et al.*, (2025); THAN *et al.*, (2025), p. 851.

³⁶ HAYES (2025), p. 2.

³⁷ HAYES, (2025), p. 2.

³⁸ HAYES (2025), p. 2

Para construir el principal marco de análisis, se siguieron las nomenclaturas ofrecidas por Van Dijk (1998) y por Daly (2011). Respecto del primero, este clasifica lo que el autor llama tendencias internacionales dentro del movimiento victimológico, reconociendo cuatro *victimagogic ideologies*:

1. Enfoque de la victimológica retributiva: opera bajo el principio de que el ofensor debe ser castigado de manera proporcional a la seriedad de la ofensa cometida y en atención al daño que dicha ofensa genera en la sociedad. Así, la compensación de los males sufridos por la víctima se logra mediante su reflejo en el quantum de la sanción impuesta al ofensor. La víctima pasa a jugar un rol tanto en las decisiones procedimentales del proceso penal, como en la sentencia definitiva condenatoria, pues es así como se plasmarían los deseos de retaliación, justicia o venganza de la víctima. Ejemplos concretos serían las demandas civiles ante tribunales de competencia penal, derechos para la víctima de ser notificados frente a arrestos, acusaciones, sentencias y audiencias, así como ser oídas en momentos en que el ofensor pudiera perder o recuperar su libertad. Se le da vida por medio de la incorporación de derechos de participación de la víctima (*participatory rights*) en diversos momentos del proceso, apuntando hacia el recrudescimiento de la respuesta punitiva del Estado frente al ofensor.
2. Enfoque de la victimológica del cuidado (social comunitario o restaurativo): coloca el énfasis en la respuesta colectiva o comunitaria frente al delito que sufre una víctima individual, y no tanto en la naturaleza criminal o antisocial de la conducta desplegada. Se enfoca en los daños provocados a la víctima (psicológicos, monetarios, etc.), e intenta proponer formas de abordarlos, por ejemplo, mediante compensaciones estatales a las víctimas, servicios de profesionales de atención de víctimas, mecanismos restaurativos, etc., orientados todos hacia la reconciliación social. Se le vincula normalmente con las prestaciones que nacen a propósito del *welfare state*, con una mirada colectiva.
3. Enfoque victimológico crítico (o abolicionista): énfasis en el declive en importancia y poder de la víctima en los sistemas de justicia criminal modernos, proponiendo su reemplazo por sistemas alternativos basados en los principios del derecho civil. Invita a la devolución de las formas de resolución de conflictos criminales a las partes involucradas en ellos, restando injerencia de los profesionales del sistema de justicia. (por ejemplo, algunos modelos de mediación, especialmente los de carácter obligatorio para delitos menores).
4. Enfoque victimológico de la rehabilitación: coloca el foco en el conflicto entre las partes a raíz del delito y en cómo tratarlo mediante intervenciones o políticas públicas enfocadas en la víctima, restándole al castigo el rol protagónico que clásicamente ha tenido en el esquema social. Incluye algunos modelos de mediación, programas de restitución por parte del ofensor a la víctima en el marco de, por ejemplo, la concesión de beneficios o de libertad condicional, etc. Este enfoque también ofrece una preocupación por la figura del ofensor, pero a través del abordaje de la víctima,

buscando su rehabilitación a través de medidas de corte no retributivo, centrándose en formas de generar efectos positivos en quien ofendió.

Por otro lado, la segunda autora³⁹ nos ofrece otra forma de analizar el discurso y la política pública victimológica, contraponiendo dos formas de respuestas en dicho plano. Si bien su trabajo nace en el contexto de la respuesta estatal frente a la violencia sexual, la autora ofrece una clasificación fácilmente extrapolable al campo de los delitos en general, dividiendo las respuestas del estado entre:

1. *Conventional responses*: se enfocan en reformar el sistema de justicia criminal entendido en términos clásicos, buscando mejorar las formas en que se reúne evidencia, se logran los objetivos de la investigación penal, y en que se provee servicios y respuestas a las víctimas. Descansan en mecanismos legales orientados a lograr una mejor persecución penal a través del trabajo de fiscales y tribunales de justicia. Buscan a su vez lograr un mejor sistema de justicia punitivo que responda de mejor manera a las víctimas.
2. *Innovative responses*: son una amplia variedad de respuesta institucionales que buscan dar respuesta a las necesidades de las víctimas (ej. reconocimiento, reparación, etc.). Pueden operar por dentro, por fuera, o en tándem con el sistema de justicia convencional. Normalmente incluyen mecanismos informales de obtención de justicia, así como también respuestas experimentales. Buscan dar respuesta a las necesidades e intereses que las víctimas tienen y que raramente son atendidas por los mecanismos convencionales.

Por otro lado, al constituir el habla una de las principales formas en las cuales las personas actuamos en el mundo, esta cobra significados que van más allá del contenido mismo - digamos, de fondo - de lo que se está diciendo⁴⁰. En este orden de ideas, adquieren relevancia otros elementos discursivos que dotan de diferentes sentidos a lo que se está diciendo, y, por lo tanto, ponderarlos otorga mayor profundidad al análisis que recae sobre ellos. Por lo mismo, este trabajo se enfoca en entender de qué manera los discursos analizados realizan prácticas sociales, distribuyen bienes sociales y generan conexiones semánticas. En este contexto, entendemos práctica social como un tipo de conducta rutinizada que articula una serie de elementos interconectados entre sí, y que es reconocible socialmente como tal en un contexto social determinado⁴¹. En ese orden de ideas, la palabra escrita y hablada constituye una instancia de realización de prácticas sociales que va más allá del contenido mismo de lo que se dice o escribe⁴², cuestión que la presente investigación aborda al explorar qué tipos de prácticas están siendo performadas cuando se habla de las víctimas en el discurso político legislativo.

En relación con la distribución de bienes sociales, James Gee nos recuerda que a través del lenguaje construimos determinadas perspectivas acerca de bienes sociales y su distribución:

³⁹ DALY, 2011, *passim*.

⁴⁰ SEARLE y VILLANUEVA (1977), *passim*.

⁴¹ RECKWITZ, (2002), pp. 249-250.

⁴² FAIRCLOUGH (2003), p. 26.

qué es lo bueno, y quién lo detenta⁴³. En clave *bourdieusiana*, es una pregunta por la distribución del capital simbólico⁴⁴, lo que resulta especialmente relevante teniendo en consideración las relaciones de poder que se configuran dentro del Congreso.

Finalmente, esta investigación se pregunta también qué otras temáticas están queriendo hablar las y los parlamentarios cuando se habla de víctimas. No solo cobran relevancia los contenidos, prácticas y bienes sociales que configuran los discursos victimológicos, sino también qué conexiones se establecen con otros temas, lugares y sujetos cuando se habla sobre víctimas. Así, siguiendo la fórmula de Gee⁴⁵, nos preguntamos ¿cómo hace este discurso para que la figura de la víctima resulte relevante o irrelevante para otros temas contingentes de la discusión de seguridad? En resumen, en este trabajo se formularon dos órdenes de preguntas en torno a los discursos analizados: el *qué* se dice y el *cómo* se dice. Por un lado, qué tipo de víctima es representada en el discurso. Por el otro, qué tipo de prácticas sociales se realizan al hablar de las víctimas; cómo son usadas las víctimas para distribuir bienes sociales; y cómo la idea de víctima es conectada con otros temas contingentes del debate.

3. Datos, su tratamiento y metodología para su análisis

En esta sección se presenta la fuente de los datos utilizados, los procesos realizados para su sistematización y tratamiento, y las metodologías empleadas para su análisis. Las principales estadísticas descriptivas sobre los datos se encuentran en el anexo metodológico, junto con el detalle de los procesos utilizados y las estimaciones realizadas. Todas las bases de datos, así como los códigos en R utilizados se ponen a disposición en un anexo digital en GitHub.

3.1. Datos

Al no existir bases de datos estructurados que permitieran un análisis del lugar que ocupa la víctima en el discurso político-legislativo en materia de seguridad combinando métodos cuantitativos con cualitativos, la primera tarea fue la construcción de esta. Para esto, se definió utilizar como unidad de análisis las intervenciones parlamentarias durante la tramitación en sala de proyectos de ley en materia de seguridad en Chile. La justificación de esta decisión viene dada por el hecho de que, para las preguntas de investigación desarrolladas en el marco teórico, resulta relevante poder analizar los elementos de contenido y discursivos en el contexto de una comunicación oral institucionalmente definida: los parlamentarios tienen un tiempo definido para intervenir, y es dentro de ese marco reglado en que deciden qué decir y cómo decirlo.

Para su recopilación, se extrajeron desde el módulo de consultas avanzadas de la página web de tramitación de proyectos del Senado todas las iniciativas legislativas ingresadas entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Se identificaron 6.811 proyectos de ley, y a partir de los títulos de los proyectos de ley, se utilizó la API de OpenAI en RStudio para realizar un primer filtro, buscando diferenciar si las iniciativas formaban o no parte de la “agenda de seguridad”. Luego, se realizó un proceso de filtro para reunir solo aquellas que hubieran sido aprobadas, obteniendo como resultado 85 leyes de seguridad en dicha

⁴³ GEE (2014), p. 31.

⁴⁴ SAPIRO (2016), *passim*.

⁴⁵ GEE (2014), pp. 31-32.

condición. En el anexo metodológico N°1 se proporciona el *prompt* utilizado para su categorización. Finalmente, utilizando la plataforma de datos abiertos legislativos del Senado se extrajo la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, la Cámara de origen y los autores del proyecto de cada boletín.

Revisados manualmente y uno por uno los 85 proyectos aprobados, sus características y contenido se constató que únicamente 52 de estos poseían contenido normativo susceptible de ser calificado como de interés victimológico. Las 52 leyes resultantes constituyeron la muestra final de nuestro análisis. Este proceso de recopilación y depuración nos permitió contrastar posibles diferencias en torno al volumen de proyectos aprobados en cada una de estas categorías, así como sus posibles variaciones en el tiempo, tal como se muestra en el **Gráfico 1**.

Gráfico 1



Del total de leyes de seguridad aprobadas en el periodo de interés, se constata que entre los años 2014 y 2018 el volumen de proyectos con interés victimal fue relativamente bajo, incrementando moderadamente entre 2019 y 2021, para acelerarse el año 2022 para alcanzar su punto más alto en el 2023 con 19 leyes sancionadas. Luego de ello, el volumen sufre una pronunciada caída hacia el final del periodo estudiado. Como se aprecia, no solo existió un proceso de inflación legislativa en materia de seguridad en el trienio 2021-2023, sino que ella fue acompañada de una fuerte presencia de legislación con enfoque victimal. Sumado a ello, si bien la proporción de iniciativas legislativas victimales respecto del total de proyectos se mantuvo relativamente estable antes del proceso de aceleración (2014-2020), en los años de aumento del volumen legislativo la proporción de iniciativas de tipo victimal también escaló considerablemente. Así, mientras que previo al 2021 las leyes victimales representaban en promedio un 61% de las iniciativas totales en materia de seguridad, durante el momento de mayor alza observada (bienio 2022-2023) dicha proporción se elevó hasta alcanzar un 73%

del total, demostrando que la víctima no solo acompañó a la agenda de seguridad, sino que se transformó en una protagonista de esta.

3.2. Tratamiento de datos

Cómo fuera mencionado *supra*, la unidad de análisis empleada en este presente estudio fueron las intervenciones parlamentarias en sala durante la tramitación legislativa de las leyes seleccionadas. Para esto, se descargó desde el portal de la Biblioteca del Congreso Nacional un archivo PDF con la historia de la ley para cada una de las 52 leyes objeto de análisis. Estos documentos fueron procesados en RStudio utilizando diversas técnicas de procesamiento de textos.

Primero fueron transformados en texto plano utilizando la función *pdf_text* del paquete de R *pdftools*. Luego, usando funciones de R como *gsub* se limpió la base de elementos que no correspondían a transcripciones de intervenciones orales pero que igualmente se registran en la historia de la ley, como informes, oficios, documentos, etc. También se limpiaron metadatos de la historia de la ley como encabezados, pies de páginas o números de páginas. Para extraer el texto completo de cada una de las intervenciones parlamentarias, se construyeron patrones de expresiones regulares para identificar el principio y fin de cada una de ellas, resultando una base de datos con una fila por cada intervención en el debate. Por último, se eliminaron de la base todas aquellas intervenciones que tuvieran menos de 25 palabras –aproximadamente un párrafo corto– y todas aquellas pronunciadas por el Secretario de la respectiva Cámara y/o de su Presidente, por tratarse de moderaciones del debate más que de aportaciones sustantivas.

Como resultado final se obtuvieron 4.899 unidades discursivas autosuficientes, equivalentes a 2.263.272 palabras. Ellas contaron con identificación de la ley a la que pertenecen y su posición relativa dentro de la discusión, así como el nombre del hablante y la fecha de la intervención. Finalmente, dado que la pregunta de nuestra investigación trató sobre el lugar de la víctima en el discurso político-legislativo en materia de seguridad en Chile, usando *large language models* se categorizaron todas las unidades entre las que refieren a las víctimas y las que no, y subsecuentemente si la referencia se hizo en abstracto o en concreto. Para esto último, se utilizó el modelo Gemini 3.1-*flash-lite-preview* del paquete de R de Gemini.R. El *prompt* utilizado se encuentra en el anexo metodológico N°1.

Cómo última etapa del procesamiento de los datos, se utilizaron nuevamente *large language models* para la clasificación de las unidades de análisis en torno a categorías que hemos denominado de “contenido” y “discursivas”, creando una variable categórica para cada una de estas. Dentro de las de contenido, además de la variable “víctima” que contiene la referencia a las víctimas (en abstracto o concreto) o sin referencia, se clasificaron los discursos en que la imagen de víctima fuera mujer, y se crearon dos variables más utilizando el marco teórico desarrollado en la sección anterior. La primera tomó como modelo los enfoques victimológicos propuestos en la obra de Van Dijk (1998), mientras que para el tipo de respuestas se trabajó con la categorización propuesta por Daly (2011). En la tabla 1 a continuación se presentan las 4 variables de contenido con sus respectivas categorías.

Tabla 1.

Víctima	Mujer	Enfoque (Van Dijk)	Tipo de respuesta (Daly)
Concreta	Si	Retributivo	Convencional
Abstracta	No	Abolicionista	Innovativo
Sin referencia		Rehabilitativo	Sin tipo claro
		Restaurativo	
		Sin enfoque claro	

Para las variables de discurso, y siguiendo el enfoque desarrollado en el marco teórico, se utilizó una metodología de análisis de discurso basada en *Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*⁴⁶. Particularmente, se formularon al texto tres preguntas, cada una correspondiente a una variable: “conexiones”, “prácticas” y “valoraciones”. Conexiones se refieren a la pregunta por cómo el discurso conecta o desconecta personas, ideas y cosas entre sí. Prácticas, a qué prácticas socialmente relevantes están siendo desarrolladas por el hablante y valoraciones a cómo el discurso es usado para crear, distribuir o restringir bienes sociales.

Las categorías fueron definidas en un proceso inductivo. Tomando como muestra la historia de la Ley N° 21.627 que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, ambos autores nos hicimos por separado las tres preguntas del párrafo anterior, y, utilizando NVivo codificamos de forma libre y deductiva las conexiones, prácticas y valoraciones que emergieron de los discursos. Luego de múltiples ensayos y esfuerzos de depuración, nuestras anotaciones fueron sistematizadas, arribándose a la cifra final de 12 conexiones, 7 prácticas, y 7 valoraciones. En la tabla 2 a continuación se presentan las 3 variables de discurso con sus respectivas categorías.

Tabla 2

Conexiones		Prácticas	Valoraciones
Crisis de seguridad	Estándares internacionales	Describir la ley	Agencia
Garantismo	Impunidad	Agradecimientos	Digna de compasión
Justicia	Olvido de las víctimas	Toma de posición	División de buenos y malos
Peligro	Pérdida de valores	Atribución de autoría	Vulnerable
Prevención	Reinserción	Denuncia	Indeseable

⁴⁶ GEE (2014), *passim*.

Mal causado	Victimización secundaria	Llamado a la acción	Inocente
Sin conexiones claras		Ponerse del lado de las víctimas	Responsabilidad
		Sin prácticas claras	Sin valoraciones claras

A partir de estas categorías se construyeron *prompts* para que *large language models* clasificasen cada una de las unidades de análisis. Se autorizó la asignación de una única etiqueta para las variables de contenido, de hasta cinco etiquetas para las variables de conexiones y de hasta tres etiquetas para las variables de prácticas y valoraciones. Tras una serie de pruebas con distintos modelos, ajustes iterativos de los *prompts* se determinó utilizar el modelo Gemini 3.1-*flash-lite-preview*, implementado mediante el paquete Gemini.R, por presentar los mayores niveles de concordancia con la codificación humana.

La validación de la metodología se basó en comparar la convergencia entre las clasificaciones realizadas por la IA con los autores con la convergencia observada entre los propios investigadores. Para esto se realizaron tres análisis complementarios a partir de una muestra aleatoria de 30 intervenciones parlamentarias que fueron codificadas de forma ciega por ambos investigadores y de forma automatizada por el modelo Gemini 3.1-*flash-lite-preview*. El primero consistió en una distribución de los porcentajes de acuerdo y prevalencia de cada categoría analizadas. El segundo consistió en calcular el coeficiente de congruencia entre codificadores siguiendo el método de Cohen⁴⁷. Finalmente, para las variables de contenido que admitían una única categoría por unidad de análisis, se calculó el grado de acuerdo entre codificadores y se aplicó el test de McNemar⁴⁸ del paquete *stats* de R, pues permitía evaluar si existían diferencias significativas entre los patrones de coincidencia observados. Para las variables de discurso, que permitían múltiples etiquetas por unidad de análisis, se realizó un T-Test pareado de los promedios de convergencia entre codificadores utilizando un investigador como base de referencia.

Los resultados mostraron que al utilizar el modelo Gemini 3.1-*flash-lite-preview* no existían diferencias estadísticamente significativas entre la codificación realizada por la IA y la de los autores. En aquellos casos en que se observaron diferencias, la convergencia entre la IA y los codificadores humanos fue igual o superior a la observada entre los propios codificadores humanos. Cabe señalar que el nivel de acuerdo inter-codificador humano fue particularmente bajo en las variables de discurso. No obstante, una revisión cualitativa de los casos discrepantes indicó que las categorías asignadas por la IA tendían a corresponder a interpretaciones plausibles del material analizado, aun cuando difieran de las seleccionadas por los codificadores humanos.

La base de datos anotada, los códigos de R, y la muestra utilizada para la validación se encuentran disponibles en el anexo digital. Los *prompts* en el anexo metodológico N°1, códigos y los detalles de los *tests* de validación en el anexo metodológico N°2.

⁴⁷ COHEN, J. (1960), *passim*.

⁴⁸ AGRETI (1990), *passim*.

3.3. Análisis de datos

El análisis de los datos consistió en el uso de dos metodologías diferentes. La primera, más sencilla, radicó en el cálculo de las proporciones que cada variable presentaba en el tiempo, así como de interacciones entre categorías. Esto permitió visualizar la preponderancia de ciertos contenidos victimológicos y elementos discursivos a lo largo del tiempo, y el modo en cómo ciertas combinaciones de elementos presentan mayor o menor relevancia en el discurso político-legislativo de seguridad en Chile. Los principales resultados de este proceso están recogidos en la sección 4.1, sin perjuicio que en el anexo metodológico N°3 se presentan todas las estadísticas descriptivas agregadas.

La segunda, reflejada en la sección 4.2, buscó identificar la presencia de clústeres discursivos. Para esto, se empleó primero el método de *Multiple Correspondence Analysis* (MCA), el que se ha convertido en una de las técnicas predilectas para el análisis de discurso, impulsado fuertemente por los trabajos de Bourdieu sobre la teoría de campos⁴⁹. Este método permite reconstruir un "espacio de posiciones" donde las unidades de análisis son representadas simultáneamente en un conjunto de dimensiones, cada una de las cuales representa oposiciones entre los perfiles de discursos. Los discursos que se asemejan se ubican próximos en el espacio factorial, mientras que las categorías que tienden a excluirse aparecen alejadas las unas de las otras. Para cada dimensión, el método estima coordenadas, contribuciones y calidad de representación ($\cos^2$), permitiendo determinar qué categorías son las más importantes para definir las principales oposiciones del espacio analizado. Cada dimensión, construida estadísticamente, tiene una inercia, que es la proporción de la variabilidad relacional explicada por cada dimensión factorial.

Luego, sobre las coordenadas calculadas mediante el MCA, se utilizó el método de *Hierarchical Clustering on Principal Components* (HCPC)⁵⁰. Este método permite identificar grupos de casos o *clústeres* internamente homogéneos y externamente diferenciados dentro del espacio de posiciones reconstruido por el análisis factorial. Así, mientras las dimensiones del MCA permiten interpretar las grandes oposiciones que organizan el campo discursivo (por ejemplo, restauración versus retribución o victimización abstracta versus concreta), el HCPC permite identificar qué grupos de discursos tienden a ocupar cada zona de ese espacio y cuáles son sus características distintivas.

Para la construcción del espacio factorial, se usaron las 4 variables de contenido y las 3 variables discursivas, tomando únicamente aquellos discursos que contuvieran referencias a la víctima y no tuvieran valores *NA* que ensuciaran la construcción de las dimensiones factorial ($n=3.142$), convirtiendo cada categoría en una variable binaria en sí misma, resultando cada observación o fila en un conjunto de 44 variables o columnas. La función utilizada para computar el espacio factorial fue MCA de *FactoMineR*, desarrollada específicamente para R con este propósito por Lê, Josse & Husson. Las cinco dimensiones construidas responden a las oposiciones presentadas en la Tabla 1 del Anexo Metodológico N°4⁵¹

⁴⁹ DUVAL (2018), p. 255.

⁵⁰ LÊ, JOSSE & HUSSON (2010), *passim*.

⁵¹ Para ver detalles de cuánto contribuyó cada categoría a la construcción de las cinco dimensiones, y cuánta variación explica cada dimensión, véase el Anexo Metodológico N°4.

Luego, sobre las coordenadas de cada unidad de análisis calculada en base a las 5 dimensiones descritas arriba, usando la función *HCPC* del mismo paquete de R *FactoMineR*, se crearon 5 *clústeres*. La proporción de elementos discursivos que componen cada uno de los *clústeres* es presentado en la Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

En el Anexo Digital se encuentran los códigos utilizados para el análisis de clúster, y en el Anexo Metodológico N°4 se presenta el paso a paso para la construcción del espacio factorial y la conformación de los clústeres utilizando los métodos MCA y HCPC.

4. RESULTADOS

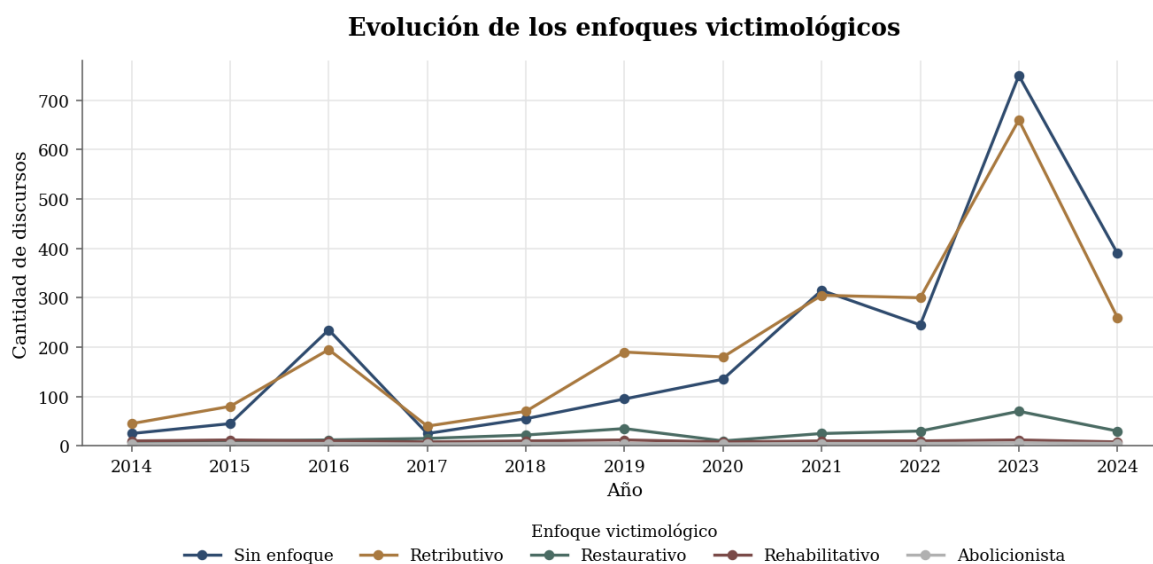
4.1 Cálculo de proporciones, interacción entre categorías y su evolución en el tiempo.

4.1.1. Presencia histórica de enfoques y tipos de respuestas

Como señalábamos, el primer ejercicio realizado consistió en calcular las proporciones que las variables representaban en el tiempo, así como las interacciones entre las diversas categorías. Esto se hizo con el fin de poder visualizar la preponderancia de ciertos contenidos victimológicos y elementos discursivos a lo largo del tiempo.

En primer lugar, fue posible ordenar por año y por *tipo de enfoque* los discursos parlamentarios analizados. Así, el **Gráfico 2** permite visualizar su evolución en el tiempo.

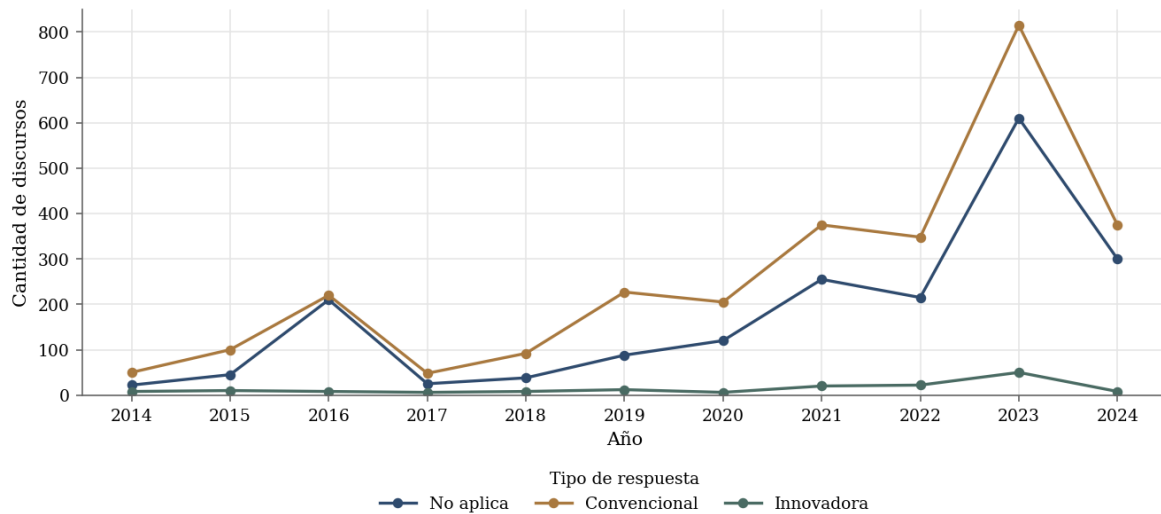
Gráfico 2



En segundo lugar, se distinguió entre los *tipos de respuesta* que dichas intervenciones ofrecían, en atención a la clasificación propuesta por Daly (2011), es decir, entre respuestas convencionales e innovadoras en materia victimal. Así, categorizamos las unidades de análisis entre aquellas con (1) ausencia clara de tipo de respuesta, (2) aquellas con respuesta de tipo convencional y (3) aquellas con respuesta de tipo innovadora. El **gráfico 3** permite observar dicha variación en la línea temporal analizada.

Gráfico 3

Evolución del tipo de respuesta



Como se puede observar, las menciones a las víctimas dentro del marco de la discusión parlamentaria han estado históricamente marcadas por la proposición de respuestas de tipo convencional, encuadradas dentro de un tipo de enfoque fuertemente retributivo. Si bien existen pequeños repuntes restaurativos-innovadores en años concretos, ellos son probablemente el reflejo de la tramitación de proyectos específicos que inyectan momentáneamente un discurso alternativo minoritario, pero sin alterar la estructura dominante. Además, existe un vacío transversal en lo que a enfoques de tipo rehabilitativos y abolicionistas respecta, lo que más que sugerir un rechazo a dichas posiciones confirma que estas son estructuralmente ajenas al discurso victimal chileno.

Además, en el gráfico 2 se observa que la inclusión de la víctima ha estado irrefutablemente acompañada por discursos que se orientan hacia el favorecimiento del castigo. De un universo total de 3.208 unidades analizadas, 2.309 fueron categorizados como de tipo retributivo, representando un 72% acumulado en el periodo respecto del total de alocuciones. Así, a ojos de nuestro legislador, la punitiva es considerado la vía idónea para responder desde lo institucional a la víctima, homologando, en el plano discursivo, obtención de justicia con imposición de sanción. Si bien desde el año 2017 la presencia de discursos de corte restaurativo comenzó a tener tímida presencia en la discusión política, su volumen es aún muy menor en términos comparativos ($n=213$), representando un exiguo 6,6% del total acumulado de intervenciones. Las medidas innovativas también tienen una presencia marginal dentro del global de intervenciones victimales ($n=210$), representando el 3,8% del total del universo de discursos. Si bien existe una tímida inclinación al alza entre los años 2021 y 2023, dichos discursos se observan periféricos a lo largo de toda la muestra histórica, sugiriendo que la inclinación responde más bien al alza fruto del volumen total de discusión legislativa de dichos años, y no tanto a un cambio de dirección sustantivo en la respuesta victimal. En términos discursivos, la víctima raramente activa una respuesta distinta al reforzamiento del aparato penal tradicional.

A contrario sensu, los discursos victimales de tipo convencional dominaron la discusión legislativa nacional. Para el mismo universo de unidades ($n=3208$), 2.730 de ellas pertenecen a dicha categoría, representando un 85,1% del total. A su vez, como se observa en el **gráfico**

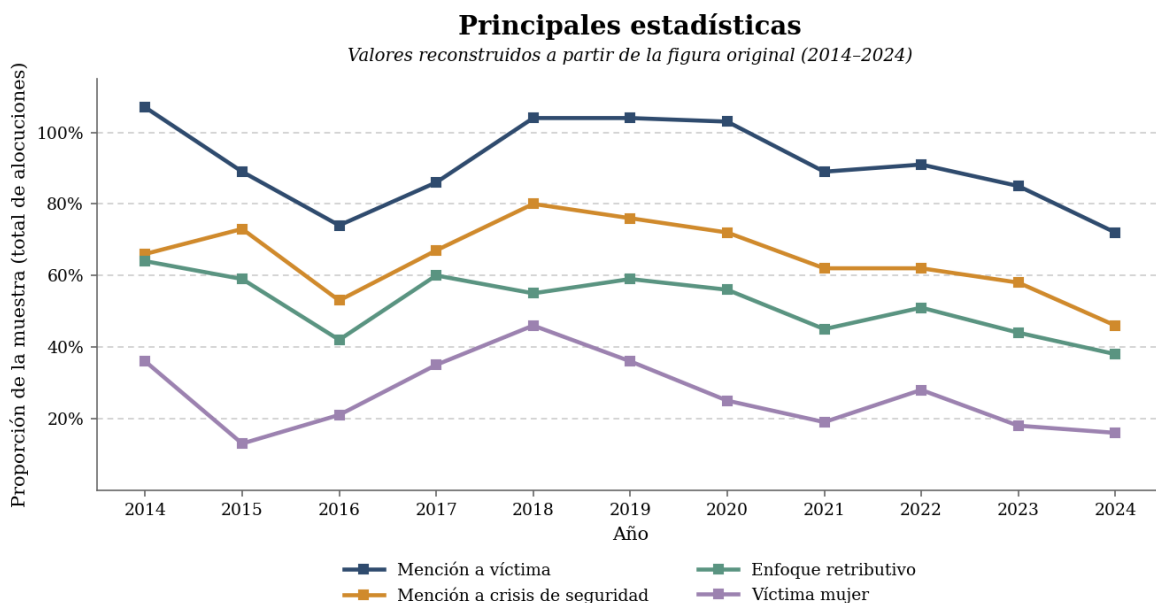
3, la evolución histórica de los tipos de respuesta deja entrever un desarrollo similar al observado en la oscilación temporal del número total de leyes aprobadas en materia victimal, lo que sugiere que el aumento de leyes y alocuciones victimales viene históricamente acoplado a vías de facilitación de la investigación penal o del castigo.

Por último, en lo relativo a las variaciones históricas del volumen de discursos, ambos gráficos muestran una clara escalada en alocuciones victimales en el periodo de inflación legislativa arriba mencionado (2021-2023). La tendencia al alza en alocuciones victimales totales fue acompañada a su vez por una escalada similar en discursos con enfoque retributivo y tipo de respuesta convencional, sugiriendo que dicho periodo de clímax legislativo no mutó tanto en contenido, sino que simplemente en volumen.

4.1.2. Contrastes y paralelismos

La siguiente tarea consistió en combinar diversas categorías y contrastar su evolución en el tiempo. Ello con el fin de identificar patrones que permitan describir la forma en que se construye discursivamente a la víctima en nuestra política victimal. Por ejemplo, se identificaron movimientos similares en las trayectorias temporales de diversas categorías. Como se observa en el **Gráfico 4**, el avance paralelo de las categorías “mención a víctima”, “mención a crisis de seguridad” y “enfoque retributivo” demuestran que existe una fuerte correlación en la presencia de estas categorías dentro de los discursos, la que se sostiene durante todo el periodo analizado. Si bien en términos porcentuales totales la primera se mantiene siempre más elevada que las otras, sus movimientos prácticamente espejados sugieren una poderosa vinculación discursiva entre víctima y crisis de seguridad. Sumado a ello, la baja representación porcentual de enfoques no retributivos y medidas innovadoras arriba mencionada sugiere que la vía de entrada de la víctima al discurso político es en la forma de factor de justificación de la búsqueda de mayor castigo, y no como sujeto de reparación, cuidado o reintegración. Adicionalmente, la estabilidad en la evolución de las curvas sugiere que el uso de la víctima no constituye un factor coyuntural en función de tendencias políticas, sino que la relación víctima-punitividad constituye el núcleo de la discusión político-victimal de la última década.

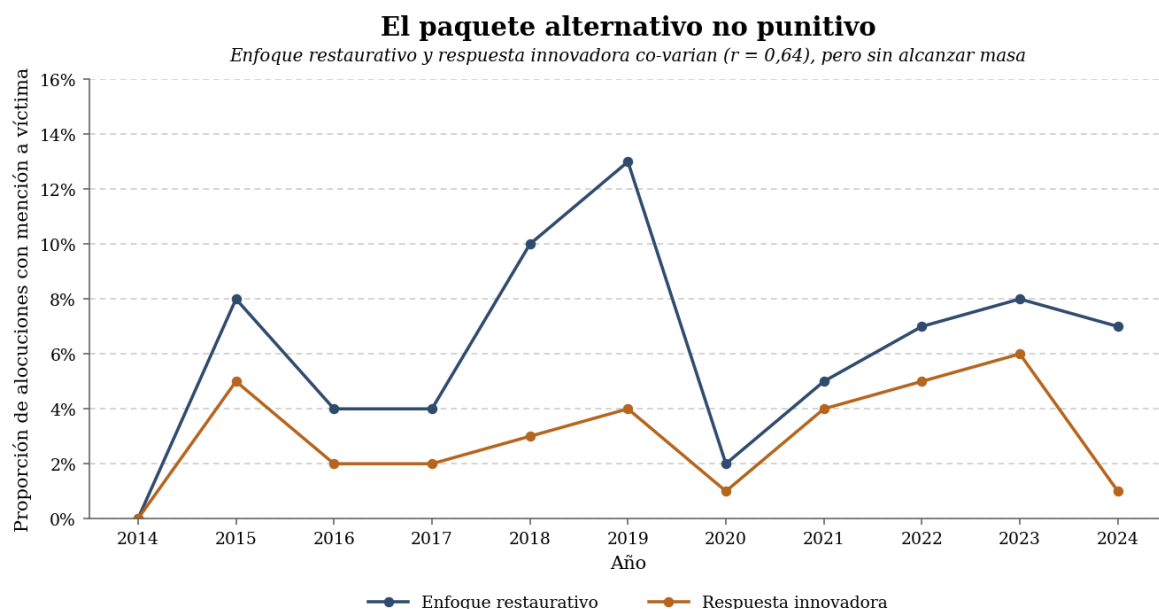
Gráfico 4



Además, se observa un sostenido aumento en la proporción de menciones a víctimas de sexo femenino a partir del año 2015, alcanzando un *peak* en el año 2018 que coincide temporalmente con la creciente preocupación pública por el número de femicidios y de eventos de violencia de género en el país. Dicho *peak* encuentra explicación en la presión legislativa experimentada a propósito del desarrollo del “mayo feminista” de ese mismo año, lo que tuvo como correlato una inflación normativa coyuntural en torno a una víctima femenina. Sin embargo, la presencia del género femenino en el debate victimológico sufre luego una pronunciada caída en número de menciones. Con una leve remontada en el año 2022, la tendencia a la baja se sostiene hasta llegar, al final de la medición, a un volumen similar al del inicio de la misma. Así, a diferencia de las curvas víctima, crisis de seguridad y respuesta retributiva, a partir del 2018 a la víctima se la separa levemente de su componente de género, pasando a ser representada de manera más genérica y abstracta. Si bien esta luego pierde protagonismo dentro del discurso, el tipo de respuesta y su orientación mantienen la misma tendencia observada en años anteriores, de lo que se colige que el aumento de la preocupación por la mujer como foco de protección entre los años 2015 y 2018 tuvo como fruto la adopción y reproducción de medidas predominantemente punitivas y retribucionistas.

En segundo lugar, se observó también una correlación significativa en la evolución de dos variables: el enfoque restaurativo y las respuestas de tipo innovadoras. Como se observa en el gráfico 5, pese a que las curvas evidencian volúmenes dispares de menciones, el enfoque restaurativo suele ir acompañado de la proposición de prácticas no convencionales.

Gráfico 5



Históricamente, la referencia a lo restaurativo tiene una presencia marcadamente minoritaria si se lo compara con lo retributivo, aunque con momentos de notoria presencia (2015; *peak* en 2019; 2023). Esto sugiere un espacio discursivo alternativo al punitivo aún muy emergente pero que permite vincular a las víctimas con otras formas de respuestas, pese a que aún no logra masificarse en la retórica victimológica general. Sin embargo, el desacople momentáneo en diversos momentos entre lo restaurativo y lo innovador sugiere que lo primero no logra siempre traducirse en medidas concretas, y que por momentos lo restaurativo no deja de ser un gesto más retórico que la habilitación efectiva de una respuesta institucional desviada del sistema penal tradicional.

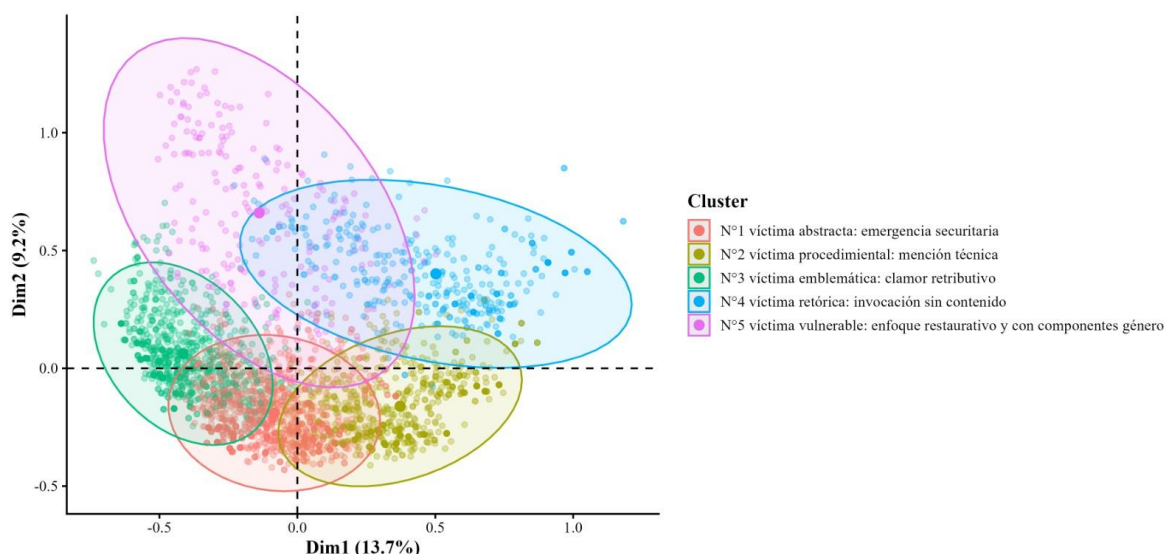
4.2. Mapas de correspondencia y análisis de clústeres

4.2.1. Visualización del mapa y contenido

Como se señaló, en orden a poder sistematizar los altos volúmenes de información recopilados, el siguiente paso consistió en realizar un *Multiple Correspondence Analysis* (MCA) con las 3.142 alocuciones seleccionadas⁵². El objetivo de este proceso fue transformar un gran número de variables correlacionadas en un número reducido de dimensiones continuas (ejes factoriales) que permitieran capturar las posibles asociaciones entre las categorías. Lo anterior fue acompañado por el método de *Hierarchical Clustering on Principal Components* (HCPC), el que sirvió para identificar grupos de casos o *clústeres* internamente homogéneos y externamente diferenciados dentro del espacio de posiciones reconstruido por el análisis factorial. Así, mientras lo primero permite interpretar las grandes oposiciones que organizan el campo discursivo, el segundo paso habilita a identificar qué grupos de discursos tienden a ocupar cada zona de ese espacio y cuáles son sus características distintivas.

⁵² Recordar que respecto de las 3208 intervenciones con contenido victimológico, 66 fueron descartadas porque tenían valores NA que entorpecían el análisis MCA.

Plano 1



La utilización conjunta de dichos mecanismos permitió la construcción del **plano 1**, integrado por 5 conglomerados que reflejan la forma en la que las alocuciones se distribuyen y agrupan a lo largo de las dimensiones del plano. En términos de volumen, el mayor número de discursos, y que representa el 36,9% (n=1159) del total, se ubicó dentro del clúster N°1⁵³, caracterizado como de la **víctima abstracta y emergencia securitaria**. Los principales rasgos distintivos de este grupo son la marcada presencia de discursos con enfoque retributivo y la propuesta de respuestas penales convencionales dentro del sistema actual, recrudeciendo la vía penal como forma de respuesta intrínsecamente valiosa por su consideración como herramienta para disminuir la criminalidad. Además, las principales conexiones identificadas en este tipo de discurso son la mención constante a la crisis de seguridad (88%) y a la sensación de impunidad que generan los aparatos de justicia (46%):

“Debo manifestar claramente mi preocupación constante por el aumento de la delincuencia en todo el país y por eso aprovecho esta oportunidad para solicitar medidas adicionales que combatan en forma efectiva esa delincuencia: el aumento de las penas, el fin a algunos beneficios, mano dura de parte de las autoridades que nos gobiernan y una revisión profunda de nuestro sistema de justicia” (Lilayu).

“Se necesita dejar atrás este sistema garantista y centrarse, principalmente, en un sistema procesal penal que se centre en la víctima, en cómo defender a la víctima y en cómo enfrentar el crimen del narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro, el sicariato y los homicidios” (Leal).

En cuanto al rol de la víctima, se accede retóricamente a ellas sin recurrir a nombres propios o personas concretas, sino que más bien se menciona una idea abstracta y general de víctima (94%), valorada principalmente como vulnerable (90%) e inocente (54%). Como dijimos, las

⁵³ Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

menciones a las víctimas suelen aparecer dentro de un conexión y exaltación de una crisis de seguridad: (“los ataques incendiarios en La Araucanía son pan de cada día: allá todo arde, todo se convierte en cenizas (Mellado)”, que genera un escenario de peligro constante (31%) para ellas marcado por la impunidad (“delincuentes libres y ciudadanos prisioneros de la inseguridad (Guzmán)”, alimentada por la ineficacia de los actores del sistema de justicia ([la impunidad] la generan nuestros sistemas penal y procesal penal, los cuales facilitan la vida del delincuente y dificultan la vida de las víctimas y de quienes sufren la inseguridad a diario (Sánchez)”) Así, desde el punto de vista discursivo el elemento que permite justificar los cambios legislativos de orientación punitiva es, principalmente, la percepción de crisis constante, la que se traduce luego en una construcción discursiva dicotómica entre buenos (víctimas) y malos (delincuentes), (45%) a partir de la cual los interlocutores se auto perciben del lado de los primeros, llevándolos a un posicionamiento y llamado a la acción:

“Llegó la hora de la verdad. ¿Estamos a favor de los sicarios o estamos a favor de las víctimas? No hay punto intermedio” (Von Mühlenbrock).

“La población no entiende por qué hoy los delincuentes están libres y ella está encerrada en su casa” (Sauerbaum).

En segundo lugar, se identificaron dos clústeres que presentan un número muy similar de alocuciones, pero con características diferentes. Así el clúster N°3⁵⁴, con un total de 743 alocuciones, se caracteriza por **la víctima emblemática y el clamor retributivo**, mientras el clúster N°2⁵⁵, con 668 alocuciones, por su **mención técnica o de víctima procedimental**.

Ahora bien, mientras que ambos evidencian una marcada presencia de discursos enmarcados en respuestas convencionales y enfoques retributivos, el clúster N°3 recurre con fuerza a la mención de una víctima concreta, con rostro, nombre y apellido para darles justificación. Se trata de un tipo de discurso que personaliza a la víctima y sus males (94%) antes de proponer medidas de tipo retributivo, buscando la sensibilización del lector con sus padecimientos:

“La tragedia de la pequeña Emilia no se ha olvidado, y el homenaje que le rendirá esta Cámara será la aprobación de este proyecto de ley por unanimidad” (Jaramillo).

“¡Es una ley muy dura! Pero tengo la impresión de que es mucho más duro que Benjamín Silva y Carolina Figueroa tengan que vivir el resto de sus vidas sabiendo que su hijita falleció por una actitud absolutamente temeraria, indebida e irresponsable de una persona que finalmente no pasó prácticamente nada en la cárcel” (Espina)

Todavía dentro de una crisis de seguridad (80%), la víctima se transforma así en un emblema de justicia y lucha contra la impunidad (61%), en un ente caracterizado como inocente (81%) que nuevamente permite reubicarse en uno de los extremos de la distinción entre buenos y malos, pero esta vez entre aquellos parlamentarios que se encuentran del lado de las víctimas y los que no (la toma de posición alcanza un 98%, y estar del lado de las víctimas un 44%):

⁵⁴Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

⁵⁵Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

“Hago un llamado a todos mis colegas parlamentarios para que aprobemos esta iniciativa y que se pongan en el lugar de las víctimas” (Beltrán).

“Si de verdad están del lado de las víctimas, deben votar favorablemente este proyecto” (Bobadilla).

“Espero que ojalá no haya ningún colega que empiece a dar explicaciones justamente por no votar a favor de este proyecto” (Molina).

Finalmente, las medidas apoyadas se sostienen en la supuesta representación de un clamor popular por mayor sanción y por justicia (87%), lo que les permite perfilarse como legisladores conectados con lo que la ciudadanía realmente espera de ellos:

“Los causantes de esas tragedias, a juicio del sentido común y de la sociedad, no han recibido la sanción adecuada y ejemplar que merecen por su irresponsabilidad” (Cicardini).

“Las familias que han sido víctimas del terrorismo esperan que aprobemos esta iniciativa, que se aumenten las penas para quienes han provocado tanto dolor” (Beltrán).

Por otro lado, el clúster N°2 de la víctima procedimental o técnica presenta un enfoque descriptivo del proyecto mismo en que se inserta, para lo cual la víctima, esta vez abstracta y despersonalizada (93%), se menciona desprovista de la carga moral y la subjetividad propia del grupo anterior. En este, la víctima es traída a colación dentro de un registro moralmente neutro (76% sin valoraciones), presentada de forma inconexa con los males que la pudieren haber aquejado. Este tipo de discurso posee un cariz más técnico, en el cual las personas afectadas por el delito son incorporadas sin cualificaciones, como herramienta empleada para informar acerca del contenido del proyecto, en aras a tomar posición dentro del mismo en función de una todavía muy presente crisis de seguridad (81%):

“El terrorismo es una vulneración de los derechos humanos de las víctimas. Por tanto, la adopción de legislación contra el terrorismo por parte de cada Estado es una obligación del derecho internacional de los derechos humanos que Chile debe cumplir” (Vodanovic).

“Es posible valorar de forma especial la creación de un nuevo derecho de las víctimas: mantenerse informadas de las solicitudes de libertad condicional que presenten los condenados y oponerse a ellas” (Moreira).

En cuarta posición en términos del número de alocuciones encontramos el clúster N°4⁵⁶ de la **víctima retórica: sin invocación de contenido**, representativo de un 11,7% (n= 367) del total de unidades. Lo que distingue a este grupo es que las menciones a las víctimas carecen de enfoque victimológico claro (97%), tampoco se ofrecen tipos de respuestas susceptibles de ser caracterizadas como convencionales o innovadores (94% sin tipo de respuesta), y hay

⁵⁶ Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

una notable ausencia de valoraciones encontradas en las menciones a las víctimas (53%). Dichas menciones no se traducen en el ofrecimiento de una visión clara acerca de cómo cambiar el sistema de justicia.

Por el contrario, la víctima en este caso está abstractamente caracterizada (68%) en aras a permitir una toma de posición política del hablante (93%), utilizándosela como elemento retórico desacoplado de un contenido sustantivo. La víctima se transforma en un elemento “liviano”, que le permite a quien la nombre utilizarla como una herramienta para reflejar una supuesta lucha contra la injusticia (52%), la inseguridad (65%) y, en menor medida, el garantismo (22%) y la impunidad (22%). A diferencia de los grupos anteriores, el enfoque observado aquí emplea a la víctima como mecanismo de posicionamiento político (93%), y no como sujeto de política pública a quien entregar respuestas. La falta de contenido programático y de valoraciones claras respecto del tratamiento de la víctima le entrega a este discurso un carácter “aséptico”, desde el cual se construye una identidad política:

“Lo primero que quiero señalar a la Cámara de Diputados es que para los republicanos la violencia es condenable, independientemente del sexo de las víctimas, y que el Estado tiene el deber de protegernos a todos” (Romero).

Finalmente, el conglomerado que reúne el 6,5% restante de los discursos analizados (n= 204), es el N°5⁵⁷, que lleva por nombre **víctima vulnerable con enfoque restaurativo y de género**. Lo que caracteriza a este tipo de discurso es la ausencia de un posicionamiento retributivo y una marcada presencia de un enfoque restaurativo (84%) en la respuesta victimológica, acompañado de una respuesta de tipo innovadora (reparación, reconocimiento, prevención, etc.) (59%) para responderle la víctima. Sumado a ello, si bien la víctima es mencionada abstracta y concretamente en porcentajes similares (56 y 44% respectivamente), lo que distingue a este grupo es que en este ella adquiere un importante componente de género, erigiéndose como el clúster con mayor identificación de víctima de sexo femenino (86%):

“La idea matriz del proyecto consiste en establecer un régimen de atención, protección y reparación integral en favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género y de sus familias” (Cariola).

Junto con ello, en términos de las conexiones presentes este clúster ofrece un discurso erigido sobre las nociones de una víctima históricamente olvidada (41%), vulnerable (92%), inocente (64%) y digna de compasión (53%). Este descuido sostenido a la víctima se traduce, dentro de este clúster, en avenidas de justicia distintas a las punitivas, que recogen otro tipo de factores:

“Votaré a favor este proyecto, porque es un avance histórico que, por primera vez, nos hace comprender la relevancia no solo de la parte sancionatoria en materia de femicidios, sino también de la prevención, la protección y la compensación, mediante acciones concretas” (Tello).

⁵⁷ Véase Tabla 2 del Anexo Metodológico N°4.

Sumado a ello, este presenta el porcentaje más alto de menciones de la víctima en las que se les reconoce como sujetos con agencia (24%). En ese sentido, se erige como el único clúster de discurso que saca a la víctima de la esfera de la punitividad por *default*, reconociendo a esta la capacidad de utilizar otras vías y otros enfoques para la obtención de justicia, anclado todo en un grado moderado de autonomía y capacidad para adoptar sus propias decisiones. De esta manera, este tipo de discurso apela a vías de respuesta colectivamente organizadas (reparación, compensación, organización vecinal, etc.) que se alejan del proceso penal tradicional. Sin desconocer el rol que el castigo cumple en la sociedad, proponen formas de abordaje de la situación de la víctima que no descansan netamente en la sanción, y que permiten reconocerle aquellas un rol más activo en la obtención de justicia.

Finalmente, es del caso mencionar que, si bien el método empleado permite modelar clústeres de discurso con patrones identificables, no sería correcto afirmar que las agrupaciones constituyen unidades excluyentes las unas de las otras. Por el contrario, y tal como se observa en el plano, las circunferencias presentadas muestran varios puntos de encuentro y superposición entre sí, lo que sugiere que más que clústeres aislados nos encontramos frente a representaciones visuales de tendencias dentro de un continuo: securitización y punitividad victimal. Si bien las diferencias de inercia mostradas en la caracterización del plano permiten construir patrones, no estamos en presencia de tipos de discurso que impidan la inclusión de elementos propios de otros clústeres.

En ese sentido, y tal como se ha podido observar, los formatos de discursos presentan múltiples similitudes que explican la concentración de unidades de análisis en un cruce de ejes muy poblado. Las taxonomías empleadas constituyen la construcción de lentes con los cuales miran categorías de discursos sin una separación clara entre retóricas excluyentes respecto de la víctima. Lo relevante entonces es que en el continuo de estas distintas caracterizaciones lo que se mantiene prácticamente inalterable es la cercanía de la mayoría de los clústeres al núcleo punitivo-convencional, y que únicamente una porción menor de los discursos se distancia del eje horizontal, lo que refuerza la idea de que el recurso a la víctima pareciera estar construido de manera prácticamente unidimensional.

4.2.2. Patrones transversales

La principal ventaja de esta forma de aproximarse a los datos radica en que permite constatar las distancias entre los clústeres en función de las similitudes y diferencias en su contenido. Sumado a ello, esta metodología permite medir el grado de contacto que los discursos tienen entre ellos, así como las tendencias que se van generando dentro de su contenido, lo que permite constatar comparativa y longitudinalmente patrones representativos del conjunto.

Así, el primer rasgo observable es que el discurso político victimal chileno se encuentra fuertemente dominado por una hegemonía punitiva securitaria. A excepción del N°5, el resto de los clústeres tienden a ubicarse con mayor o menor fuerza dentro de la dimensión punitiva-convencional del plano. Dichos clústeres, que combinados reúnen el 93,5% de las unidades de análisis, se traducen en un núcleo saturado de elementos discursivos que permiten caracterizar la matriz del discurso recopilado como eminentemente securitario y retributivo. Dentro de ellas, la correlación entre enfoque retributivo y respuesta convencional (coef. 0,67) en el global de las alocuciones permite sostener que la seguridad y el castigo constituyen

elementos prácticamente inescindibles de la invocación victimal, siendo la víctima comúnmente empleada como mecanismo de legitimación y profundización del aparato penal tradicional.

Sin embargo, a las vías punitivas no se le accede siempre de la misma manera. Un segundo rasgo en cuanto a la forma de construir la imagen de la víctima en el ideario público es que existen al menos dos vías diferenciadas (por momentos complementarias) para su mención. La primera vía suele reflejar a la víctima como una entidad despersonalizada y abstracta, como una ciudadanía uniforme y de gran volumen que se encuentra constantemente en una situación de vulnerabilidad y peligro. Esta ideación del contexto que rodea a la víctima legitimaría atosigar el sistema con medidas punitivas, en el entendido de que permitirían brindar mayor protección a la población.

La segunda vía está marcada por la tendencia a incorporar a la víctima como sujeto real, como persona concreta, con nombre, apellido y males sufridos identificables fruto del delito. Esta segunda mirada se aleja de la víctima como ente lequía, y la reemplaza por una imagen lo más tangible posible de una persona física detrás de la idea. Esta representación busca presentar a la víctima como sujeto con el que la audiencia pueda identificarse, buscando construir una relación adversarial entre buenos y malos o entre vulnerados y vulneradores que obligue a una toma de posición, la que viene marcada por la sensibilidad con los primeros y el desprecio por los segundos. Ahora bien, pese a sus diferencias, ambas vías desembocan por igual en la justificación de una respuesta securitaria, lo que sugiere que se trataría de una variante discursivo-retórica más que de una diferencia de fondo respecto a la forma de entender a la víctima.

Como tercer y último rasgo distintivo aparece el hecho de que, dentro del universo de menciones a la víctima existe un tramo de discurso que la concibe no como elemento de justificación de una agenda clara o con medidas concretas, sino que más bien como elemento facilitador del posicionamiento en términos político-partidista y político-criminales. La víctima se transforma en un recurso, el que es traído a colación desacoplado de una política pública clara de la cual pudiera ser destinataria. Se la utiliza como elemento habilitador, como símbolo divisor para denunciar inacción y falta de proactividad en materia de seguridad. En este tipo de discursos el rol de la víctima es pivotal, pues permite al hablante definirse como miembro de quienes abogan por la construcción y profundización de un marco securitario de respuesta a los intereses y necesidades de las víctimas. A su vez, en términos políticos, este posicionamiento permite argumentar proactividad legislativa en favor de la víctima, construyendo una identificación discursiva con aquella.

Conclusiones

La víctima es un elemento cada vez más presente en la toma de decisiones en sede político criminal. En los últimos años, su presencia en el debate público se ha transformado en una constante, pasando a estar en el centro de una serie de políticas y cambios legislativos de enorme relevancia. Sin embargo, hasta ahora no nos hemos dado a la tarea como sociedad de entender la forma en que la conciben, describen y utilizan quienes tienen a su cargo el diseño de la respuesta institucional frente al delito. La naturaleza y rol que es asignado a la víctima en el discurso público no es accidental. Más bien, este responde a preconcepciones e intereses

acerca de su rol, de sus necesidades y de la correcta forma en que el sistema debiera abordarlos.

Su creciente presencia en el debate público no es un fenómeno privativo de nuestro país, sino que se enmarca en una tendencia global a la cual le subyacen cambios estructurales en la forma de entender la criminalidad contemporánea, la victimización y las formas de respuestas creadas a su alero. Por lo mismo, indagar la manera en que se describe a la víctima y se la utiliza como aparato retórico es crucial para comprender la dirección en la que se mueven las políticas públicas victimales, tanto actuales como futuras. Contar con diagnósticos certeros nos permite evaluar las razones que subyacen a los cambios propuestos, y, en el mejor de los casos, ofrecer formas alternativas de respuesta que se adecúen de buena manera a lo que la evidencia victimológica nos ofrece.

En relación con el debate legislativo en materia de seguridad, fue posible constatar que la víctima efectivamente tiene una creciente presencia en el discurso. Si bien el volumen de menciones oscila en función de factores sociales coyunturales, los hallazgos confirman la extendida creencia de que la víctima ha permeado en la discusión político-legislativa con notable poder. Sumado a ello, las menciones a la víctima han estado caracterizadas históricamente por su justificatorio de respuestas punitivas convencionales, encuadradas dentro de un enfoque de tipo retributivo. La inclusión de la víctima ha estado irrefutablemente ligada a discursos favorecedores del castigo, mecanismo elevado por nuestro legislador a la vía idónea para proveer justicia en sede penal a las víctimas.

La víctima vulnerable y necesitada de protección habitaría además un país marcado por una constante crisis de seguridad, ya que su descuido por parte un sistema de justicia garantista (calificativo peyorativo) habría favorecido la construcción de impunidad. Dicho diagnóstico opera como plataforma para construir un escenario que demanda de la clase política un posicionamiento explícito en favor de la víctima, el que se erige en clave confrontacional y dicotómica: por un lado, están quienes apoyan medidas de corte punitivo y que se auto describen a favor de la víctima, y por otro quienes se oponen a dichos cambios y estarían en contra de ellas. Los legisladores transmiten en sus discursos la ideación de una vía idónea para alcanzar justicia, casi siempre anclada en el recrudecimiento de la respuesta estatal. Si bien existen en forma de discurso, las posturas que escapan del eje retributivo-tradicional son comparativamente marginales, y no permiten afirmar la presencia de un contra discurso equivalente ni sostenido en el tiempo con otra visión sobre cómo responder a las víctimas.

Los hallazgos de este estudio son problemáticos en diversos sentidos. En primer lugar, la homogeneidad del discurso victimal en torno a fines retributivos colisiona con lo que la evidencia nos ha señalado respecto de las expectativas e intereses de las víctimas. Como señalamos, el resurgimiento de la víctima en décadas pasadas trajo consigo una expansión en el interés por conocer lo que las víctimas necesitan o demandan del sistema de justicia y sus instituciones. En el plano internacional, la evidencia ha venido dando cuenta de que si bien el castigo juega un rol en la construcción de la noción de justicia, los intereses de las víctimas son notoriamente más complejos y variables, pues están condicionados por la obtención de objetivo tales como el reconocimiento de los males sufridos, la dotación de agencia y poder de decisión en sus casos, la validación de sus emociones por parte del sistema y de quienes

las hubieren victimizado, el trato digno dentro de sus procesos, etc.⁵⁸ En ese sentido, desde hace décadas que las investigaciones en la materia vienen dando cuenta de que las necesidades legales de las víctimas giran con igual fuerza en torno a la necesidad de información, participación y un trato digno⁵⁹, y no solo en función de la obtención de una condena.

A nivel nacional, los pocos estudios que existen en la materia han dado cuenta de ideas similares. Distintos tipos de víctimas evidencian distintos tipos de intereses, condicionadas por el tipo de delito, la etapa en la que se encuentran, la edad, el género, etc. Los variopintos intereses de justicia de las víctimas debiesen invitar a la creación de sistemas de justicia menos rígidos y abiertos a medidas innovadoras en la búsqueda de justicia. En otras palabras, un sistema que realmente ponga a la víctima en el primer plano debiese ser aquel que es capaz de mutar y adaptarse a ellas en las distintas etapas del proceso, diversificando el abanico de caminos posibles al alero de dichos intereses y desligándose de la inexorabilidad del castigo penal.⁶⁰

Además, la irreflexiva tendencia a facilitar la obtención de condenas penales puede resultar contraproducente para aquellas víctimas a quienes se dice representar. Si el aumento de atención hacia la víctima se traduce simplemente en medidas punitivas sin fines empíricamente respaldados, se puede ahondar la errada y apresurada conclusión de que, una vez más, “*nothing works*”, cuando en realidad existen diversas alternativas dignas de ser exploradas⁶¹. Empujar una agenda de sostenido corte punitivo desde una vereda acrítica y movida por la sola emocionalidad puede traducirse en la generación de expectativas de protección y de justicia que en muchos casos los sistemas penales no son capaces de ofrecer, principalmente dadas las limitaciones materiales y de recursos de las que son presa los aparatos de justicia modernos. Además, defender y reclamar en exceso prerrogativas para las víctimas en desmedro de las del imputado puede resultar nocivo en el sentido de que pone en peligro la realización de un amplio catálogo de derechos que no logran realización material⁶². Irónicamente, la búsqueda de más y mejores derechos para las víctimas podría estar generando un retroceso, así como una sobre exposición de aquellas víctimas a quienes se intenta proteger⁶³.

Como último punto, es posible especular con que las medidas tradicionales de corte netamente retributivo que estresen de sobremanera los sistemas investigativos y de enjuiciamiento pueden terminar germinando nuevos focos de resistencia, esta vez desde dentro del sistema penal. Por un lado, la retórica de confrontación de derechos entre víctimas y victimarios puede llevar a quienes trabajan desde dentro del sistema a mirar con recelo la continua inclusión de derechos de la víctima en desmedro del imputado, en el sentido de que continuamente desmejoran la posición que les toca cuidar o proteger, o dificultan la realización de derechos en los que genuinamente creen (derecho de defensa, a la información, no ser juzgado en ausencia, plazo razonable, etc.), lo que podría generar un indeseado foco

⁵⁸ MCGLYNN & WESTMARLAND (2019), *passim*.

⁵⁹ SHAPLAND *et al.* (1985), *passim*.

⁶⁰ BOLÍVAR *et al.* (2022), 18.

⁶¹ EREZ (1989), p. 249.

⁶² FATTAH (2002), p. 39

⁶³ ELIAS (1993), p.56.

de indirecto rechazo hacia la víctima. Algo similar podría ocurrir de parte de quienes trabajan directamente con ellas, por cuanto sobrepoblar el sistema con prerrogativas y derechos de las víctimas orientados siempre hacia la facilitación del castigo “a todo evento” podría decantar en un peor desempeño profesional hacia las víctimas, reflejado lo que Groenhuijsen llamó la “*victim fatigue*”⁶⁴.

Los resultados del presente análisis demuestran que, tal como ha ocurrido en otros lugares del globo, el giro hacia el balance del sistema de justicia en favor de la víctima ha estado marcado ideológicamente, utilizándose factores emocionales y de confrontación para fundamentar nociones de justicia unidimensionalmente entendidas⁶⁵. En ese sentido, y pese a lo loable de las medidas que tornan más eficiente el sistema y corrigen algunos de sus desperfectos, estos avances no debieran orientarse siempre y a todo en evento hacia fines retributivos, pues descuidan y desatienden otros intereses victimales que no descansan necesariamente en la búsqueda de una sanción, pero que son igualmente dependientes del aparato de justicia. Paradójicamente, las medidas pensadas para entregar justicia a las víctimas podrían estarlas privando de explorar otras avenidas tanto o más idóneas para esos fines. Inevitablemente, uno no puede sino cuestionarse si acaso las necesidades de las víctimas están siendo efectivamente tomadas en cuenta por nuestra clase política, o si por el contrario los cambios ofrecidos no son más que una simulación de que efectivamente se está haciendo algo respecto al delito, para lo cual las víctimas son sencillamente un vehículo⁶⁶.

⁶⁴ GROENHUIJSEN (2014), p. 43.

⁶⁵ O’LEARY y GREEN (2020), p. 166.

⁶⁶ O’LEARY y GREEN (2020), p. 167.

Bibliografía

AGRESTI A. (1990). Categorical Data Analysis. Wiley, New York. Pages 350–354.

BEICHNER-THOMAS, D., JAMES, C., & PIASON, B. (2025). “What ails victimology?” Revisited: Assessing the growth and development of victimology as an academic discipline. *Temida: Casopis o Viktimizaciji, Ljudskim Pravima i Rodu*, 28(1), 127–162.

BIJKER, R., MERKOURIS, S., DOWLING, N, RODDA, S. (2024), ChatGPT for Automated Qualitative Research: Content Analysis, *Journal of Medical Internet Research* 2024, 26.

BOLÍVAR, D., SÁNCHEZ-GÓMEZ, V., & DE HAAN, M. (2022). Uncovering Justice Interests of Victims of Serious Crimes: A Cross-sectional Study. *Victims & Offenders*, 1–23.

CHRISTIE, N. (1992), Los conflictos como pertenencia. En, MAIER, J. (compilador), *De los delitos y de las víctimas*, Editorial Ad-Hoc (1ra edición), pp. 157-182.

COHEN, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20, 37-46

FONSECA ROSENBLATT, F., y BOLÍVAR FERNÁNDEZ, D. (2015). Paving the way toward a ‘Latin’ restorative justice. *Restorative Justice*, 3(2), 149–158.

DALY, K. (2011). Conventional and innovative justice responses to sexual violence. *ACSSA Issues*, 12.

DUCE, M. (2014), La víctima en el sistema de justicia penal, en DUCE. M., MORENO, L., ORTIZ DE URBINA GIMENO, Í., MALDONADO, F., CARNEVALI, R., MATUS, J. P., JIMÉNEZ, M. A., NEIRA, M., SALINERO, S., & RAMÍREZ, M. C. Una perspectiva Jurídica y criminológica. *Revista de Política Criminal*, 9(18), 739–815.

DUSSICH, J. (2015). The Evolution of International Victimology and its Current Status in the World Today. *Revista de Victimología*, 1, 37–81.

DUVAL, J. (2018). Correspondence Analysis and Bourdieu’s Approach to Statistics: Using Correspondence Analysis within Field Theory. In MEDVETZ, T. y Sallaz, J.J. (Eds.), *The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu* (pp. 0). Oxford University Press.

EREZ, E. (1989). The impact of victimology on criminal justice policy. *Criminal Justice Policy Review*, 3(3), 236–256.

ELIAS, R. (1993). *Victims still: the political manipulation of crime victims*. SAGE Publications.

FATTAH, E.A. (2002) Victimology: Past, Present and Future, *Criminologie*, 33(1), p. 17–46.

FAIRCLOUGH, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.

GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio (2017), *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos*. Valletta Ediciones, 8° edición.

GARLAND, D. (2001), *The Culture of Control*, University of Chicago Press.

GEE, J. P. (2014). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. Taylor & Francis Group.

GOODEY, J. (2005). *Victims and Victimology. Research, Policy and Practice*. Pearson Education.

GREEN, S. (2007). Crime, victimisation and vulnerability. In WALKLATE, S. (Ed.), *Handbook of Victims and Victimology*, Willian Publishing, pp. 91-118.

GROENHUIJSEN, M. (2014). The development of international policy in relation to victims of crime. *International Review of Victimology*, 20(1), 31–48.

HAYES, A. S. (2025). “conversing” with qualitative data: Enhancing qualitative research through large Language Models (LLMs). *International Journal of Qualitative Methods*, 24.

HENDERSON, L. (1985) ‘The Wrongs of Victim’s Rights’, *Stanford Law Review*, 37:4, pp. 937– 1021.

HIRSH, H.J (1992), La reparación del daño en el marco del Derecho Penal material, En, MAIER, J. (compilador), *De los delitos y de las víctimas*, Editorial Ad-Hoc (1ra edición), pp. 53-90.

HJELM, T. (2019), Discourse Analysis, en ENGLER, S. y STAUSBERG, M., *The Routledge Handbook of Research Methods on the Study of Religion*, Routledge, 2nd edition, pp. 229-244.

LÊ, S.; JOSSE, J., & HUSSON, F. (2008), FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1 – 18.

MAIER, J. B. (1992), La víctima y el sistema penal, En, MAIER, J. (compilador), *De los delitos y de las víctimas*, Editorial Ad-Hoc (1ra edición), pp. 183-250.

MORALES, A. M. (2012). La política criminal contemporánea: influencia en Chile del discurso de la ley y el orden. *Polít. crim.*, 7(13), 94–146.

MCGLYNN, C., & WESTMARLAND, N. (2019). Kaleidoscopic Justice: Sexual Violence and Victim-Survivors’ Perceptions of Justice. *Social & Legal Studies*, 28(2), 179–201.

MYTHEN, G. y MCGOWAN, W. (2018), Cultural victimology revisited, synergies of risk, fear and resilience, En, WALKLATE, S. *Handbook of victims and victimology*, Routledge, 2nd edition, pp. 364-378.

O'LEARY, N. & GREEN, S (2020), From Invisible to Conspicuous: The Rise of Victims Activism in the Politics of Justice, en TAPLEY, J., y DAVIES, P. (Editores.). *Victimology: Research, policy and activism*. Springer Nature.

RECKWITZ, A. (2002). Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing: A Development in Culturalist Theorizing. *European Journal of Social Theory*, 5(2), pp. 243-263.

RIEGO, C. (2014). La expansión de las facultades de las víctimas en la Reforma Procesal Penal y con posterioridad a ella. *Revista de Política Criminal*, 9(18), 668–690.

SAPIRO, G. (2016). Bourdieu's sociology of culture: on the economy of symbolic goods. In INGLIS, D. y ALMILA, A. (Eds.) *Bourdieu's Sociology of Culture: On the Economy of Symbolic Goods* (pp. 91-104). SAGE Publications.

SEARLE, J. R., & VILLANUEVA, L. M. V. (1977). Actos de habla indirectos. *Teorema: Revista Internacional de Filosofía*, 7(1), 23–53.

SHAPLAND, J., WILLMORE, J., & DUFF, P. (1985). Victims in the criminal justice system. Gower.

THAN, N., FAN, L., LAW, T., NELSON, L. K., & MCCALL, L. (2025). Updating “the future of coding”: Qualitative coding with generative large language models. *Sociological Methods & Research*, 54(3), 849–888.

VAN DIJK, J. (2009). Free the victim: A critique of the Western conception of victimhood. *International Review of Victimology*, 16(1), 1–33.

VAN DIJK, J. (1998). Ideological trends within the victims movement: an international perspective. In M. Maguire & J. Pointing (Eds.), *Victims of crime: A new deal* (pp. 115–126). Open University Press.

VENTUROLI, M. (2019), La víctima en el sistema penal. Rz Editores.

ZHANG, L., WU, H., DUAN, T., & DU, H. (2025). Automatic deductive coding in discourse analysis: An application of large language models in learning analytics. *SAGE Open*, 15(4).

Acceso al repositorio digital

En el siguiente repositorio digital de GitHub se encuentra acceso a los anexos metodológicos N°1 al N°4 además de todos los datos y scripts de replicabilidad, lo que incluye los datos sin procesar extraídos directamente desde las fuentes de origen, las bases de datos intermedias y finales, además de los scripts de extracción, procesamiento y análisis de los datos. También, se encuentra un set de replicabilidad de los test de validación implementados. El acceso al repositorio es el siguiente: https://github.com/juanmenav/articulo_victimologia.git